

大法官講堂： 中華民國憲法及政府（二）

第十二講 考試院

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

考 試 院

-- 獨立於行政院之外的合議制行政機關

湯德宗

憲法有聲書

目 次

壹、考試獨立

一、考試獨立的立意

1. 以試取人（考試用人），杜絕徇私

孫中山：「民國官吏，無分大小，一律要用考試定其資格，而後任用。」

釋字 682：「憲法設考試院賦予考試權，由總統提名、經立法院同意而任命之考試委員，以合議之方式獨立行使，旨在建立公平公正之考試制度。」

2. 考試獨立的制度選擇

行政「部門內」的獨立（如「獨立行政機關」）v.

憲法諸權力「部門間」的獨立（如行政院與司法院間）

3. 考試權內涵

§83 =（公務員）人事行政＋考選行政

Cf. §87 & §58

3.1（公務員）「人事行政」應獨立於行政院？

- 孫中山所謂「考試」獨立，包含公務員之管理（人事行政）？（歷史考察）
- 公務員管理應獨立於任用機關？

倘是，如何貫徹「行政一體」原則？（目的考察）

3.2 「考選行政」應獨立於「行政院」之外（辦理）？

Q 原大學聯招非由考試院主辦，不也公正、公平？

二、考試院的定位

Q 何謂「最高」考試機關？

1. 考試權專屬中央（§108-I-(11)）
2. 得單獨向立法院提出法律案（§87）
3. 概算獨立？

No, Cf. 增修 §5-VI（僅司法院之概算獨立）

4. 應向立院「負責」，或受立院「制衡」？

Q 考試之實施固應獨立，考試政策之制定亦應獨立（無須向立法院負責）？

Q 立法院得立法規範（特定類科或所有類科之）考試（含應考資格、應試科目、及格標準等）？

Ω 按「重要事項保留」之「法律保留原則」，及大法官之相關解釋（如釋字 520 之「個別性立法」），答案應為肯定。

5. 考試院人員無到立院備詢之義務（釋字 461）
6. 考試院之組織亦屬法律保留事項（§89）
7. 考試權適用「低密度」法律保留原則

7.1 考選行政：

法律保留：釋字 155, 341（職權命令）→ 360, 682（法規命令）

法律優位：釋字 268

7.2 人事行政：釋字 246

📖 湯德宗，〈大法官有關「權力分立原則」解釋案之研

析)，輯於氏著《違憲審查與動態平衡：權力分立新論 • 卷二》，頁 371 註 184（2014 年，修訂四版）。

貳、考試院職權

一、沿革

1. 臨時條款第 5 項

→ 行政院人事行政局組織規程（56/07/27）§1

2. §83

→ 1992 二次增修 §14-I（法制事項 v. 執行事項）

→ 1994 三次增修 §5-I

→ 2000 六次增修、2005 七次增修 §6-I

有關公務人員任免、考績、級俸、陞遷、褒獎之「執行」移交行政院（人事行政局，101/02/06 配合行政院組織改造，改制為「行政院人事行政總處」）；考試院僅負責其等之「法制」事項。

「考試」& 公務人員之「銓敘、保障、撫卹、退休」，仍由考試院全權主管

Q 如此權限劃分仍有疑義？「訓練」誰屬？

Q 何以刪除（公務員）「養老」？

二、考選行政

1. 國家考試範圍（§86）v. 人民工作權（選擇職業自由）

1.1 公務人員任用資格（§85）

1.1.1 公務人員之選拔，應實行公開競爭之考試

Cf. 公務人員任用法（102/01/23）§§9-I, 13-I, 32, 33

• 釋字 278 & 釋字 405（蘇俊雄不同意見書）

1.1.2 按省區分別規定名額，分區舉行考試

增修 §6-III（停止適用）

釋字 341（基層特考分區報名、分區錄取、分區分發並須在原報考區內服務一定期間之規定合憲案）

1.1.3 非經「考試」及格者，不得任用

釋字 429（「考試」含「訓練」）

1.2 專門職業及技術人員執業資格

專門職業及技術人員考試法（102/01/23）§2-I：

「本法所稱專門職業及技術人員，係指具備經由現代教育或訓練之培養過程獲得特殊學識或技能，且其所從事之業務，與公共利益或人民之生命、身心健康、財產等權利有密切關係，並依法律應經考試及格領有證書之人員；其考試種類，由考選部報請考試院定之。」

1.2.1 釋字 352（土地代書_涉及人民財產權，須有專業知識及經驗者）

1.2.2 釋字 453（商業記帳人_專業性、科學性、社會性）

1.2.3 釋字 547（醫師、中醫師）

1.2.4 釋字 655（記帳士）

2. 考選行政之組織

2.1 考試院組織法 §6（考選部、銓敘部、保障會）

2.2 考選部組織法 §§1, 3

2.3 典試法（91/01/16）

- §22（試題疑義）

- 典試法(104/02/04) §24

- §23（複查成績及其限制（不得閱覽試卷））

- 典試法（104/02/04）§26（複查成績及閱覽試卷之限制）

Q 原典試法 § 23-II 違憲？

- §24（閱卷及重閱）
→ 典試法（104/02/04）§§25（閱卷），28（重閱）
- §26（命題委員、閱卷委員等之迴避）
→ 典試法（104/02/04）§29

2.4 閱卷評分享有「判斷餘地」

- 釋字 319（多數意見 v. 一部不同意見）

三、人事行政

1. 公務人員之銓敘、保障、撫卹、退休

§83 → 增修 §6-I-(2)

1.1 銓敘

- 考試院組織法 §6
→ 銓敘部
- 銓敘部組織法 §1（人事一條鞭）

1.2 保障

1.2.1 考試院組織法 §6

→ 公務人員保障暨培訓委員會組織法

1.2.2 公務人員保障法

§2（適用範圍）

§3（公務人員之定義）

§4（權益救濟）

§17（命令違法之報告義務）

§25（復審）→ 行政訴訟

§77（申訴、再申訴）

1.2.3 職權

公務人員保障暨培訓委員會組織法（91/01/30）§3

公務人員保障暨培訓委員會組織法（98/11/18）§2

1.3 撫卹

公務人員撫卹法

公務人員退休撫卹基金管理條例

1.4 退休

公務人員退休法

公務人員退休撫卹基金管理條例

釋字 246

1.5 訓練

國家文官學院組織法（98/11/18）

2. 公務人員任免、考績、級俸、陞遷、褒獎之「法制事項」

§83 → 增修 §6-I(3)

2.1 任免法制：公務人員任用法

2.2 考績法制：公務人員考績法

2.3 級俸法制：公務人員俸給法

2.4 陞遷法制：公務人員陞遷法

2.5 褒獎法制：公務人員考績法 §12-I-(2)

參、考試院組織（§84）

一、院長、副院長

1. 提名及同意

1.1 總統提名&國民大會同意

（§84 → 1991 一次增修 § 6-II）

1.2 總統提名&立法院同意

（§84 → 2000 六次增修～ §6-II）

2. 任期
六年（考試院組織法 §5-I）

Q 可否連任？

Q 任期設計？

3. 職權
考試院組織法 §§7-II, 8-I
4. 無需至立法院備詢
釋字 461（權力相互尊重）

二、考試委員

1. 提名及同意（§84；增修 §6-II）
2. 名額（19 人，考試院組織法 §3）
3. 資格（考試院組織法 §4）
Q 較大法官、監察委員？
4. 任期（六年，考試院組織法 §5）
Q 得連任？
 - 考試院組織法 §5-II：「前項人員出缺時，繼任人員之任期至原任期屆滿之日為止」
5. 職權
 - 5.1 考試院組織法 §7-I
考試院為合議制機關，院會應出席人數計 24 人
 - 5.2 考試院會議規則（88/11/25, 104/04/02）§3
Q 與行政院會議規則不同？
6. 保障（§88）
獨立行使職權
7. 兼職之限制？
比較 §103

三、考試院所屬機關 (§89)

- 考選部
- 銓敘部
- 公務人員保障暨培訓委員會
- 公務人員退休撫卹基金監理委員會
- 國家文官培訓所 → 國家文官學院 (99/03/26)

四、考試院與行政院人事行政總處的關係

行政院人事行政局組織條例 §1

→ 行政院人事行政總處組織法§1

肆、考試權改隸擬議

一、「人事行政」權回歸行政院

1. 銓敘部與行政院人事行政總處整併，成立「公務員部」
2. 保訓會現有「訓練」業務移交「公務員部」

二、「考選行政」權回歸行政院

1. 考試政策應受行政院之監督，並為（廣義）「行政、立法」關係之一環
2. 考試執行（考試之命題、評分、錄取等）以「任務編組」（典試委員會）方式辦理，獨立行使職權，不受任何干涉

三、「公務員保障」獨立於行政院之內

1. 設立「公務員保障委員會」（類似美國 Merit System Protection Board, MSPB）為「獨立行政機關」，受理公務員保障案件（復審及申訴）
2. 公務員保障委員會所為重大影響公務員權益之決定，得訴請法院救濟（合法性審查）

【學思策問】

Q 學校教育與公務員考選及訓練應如何配合改進，俾建構具有國際競爭力的文官體系？

Q 專門職業及技術人員執業資得考試應如何改進，俾能人盡其才，滿足多元化社會發展的需求？

【進階閱讀】

湯德宗，〈新世紀憲改工程〉，輯於氏著《權力分立新論・卷一：憲法結構與動態平衡》，頁 53 以下、頁 92～95（2014，增訂四版）。

Dennis T. C. Tang, *On the Legal Protection of Civil Service Employees from Arbitrary Dismissal*, 37 ADMINISTRATIVE LAW REVIEW 37-93 (1985).